시흥시 도시농업 활성화 지원 조례

[시행 2025. 10. 2.] [조례 제2528호, 2025. 10. 2., 일부개정]

경기도 시흥시(농업기술과), -

제1조(목적) 이 조례는 도시농업 활성화를 통해 녹색도시공간을 확보하고 시민에게 친환경적인 도시농업 활동의 기회를 제공하여 정서함양과 공동체 회복으로 건강하고 인간다운 삶을 영위하도록 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "도시농업"이란 도시의 다양한 공간과 토지를 활용하여 친환경적인 농법으로 농작물을 생산하는 각종 경작행위와 여가활동을 말한다.
2. "도시텃밭" 이란 도시농업이 이루어지는 토지 및 각종 유휴지, 자투리땅, 공원 녹지, 그 밖의 공간 등을 말한다.
3. "상자텃밭"이란 나무, 플라스틱 등의 소재를 이용하여 만든 상자에 흙을 담아 건물 옥상이나 내·외부에 설치한 텃밭을 말한다.
4. "학습·생태체험텃밭"이란 다음 각 호의 텃밭을 말한다.

가. 어린이집, 유치원 등 각종 학교에서 부설로 운영되는 도시생태 학습용 텃밭

나. 그 밖에 공공 및 사설기관에서 학습 및 교육을 목적으로 운영하는 텃밭

5. "친환경 농법"이란 합성농약, 화학비료 및 화학자재를 사용하지 아니하여 환경을 보존하면서 안전한 농산물을 생산하는 농사기술을 말한다.
6. "생활원예활동"이란 시민이 생활공간 안에서 농작물이나 원예작물 재배활동을 통하여 정서 및 농심 함양에 기여하는 활동을 말한다.
7. "도시텃밭운영자"란「농어촌정비법」제2조제16호다목에 따른 주말농원사업을 하는 자로 도시텃밭에 참여하려는 자에게 농지를 임대하거나 용역을 제공하고 그 밖에 이에 딸린 시설을 갖추어 이용하게 하는 사업자를 말한다.

제3조(기본원칙) ① 시흥시장(이하 "시장"이라 한다)은 지역적 특성을 고려하여 친환경 도시농업에 관한 정책을 수립하고 추진하여야 한다.

② 도시농업에 참여하는 경작자는 친환경 농법으로 경작하여 환경을 보존하고 도시농업의 지속적인 발전을 위한 시책에 적극 협력하여야 한다.

제4조(위원회의 설치 및 구성) ① 시장은 도시농업 활성화에 관한 사항을 심의하기 위하여 시흥시 도시농업위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성하며 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 시장이 위촉한다. 다만, 제2호의 사람은 당연직 위원으로 한다.〈개정 2018. 10. 8, 2020. 7. 16〉

1. 시흥시의회에서 추천하는 사람 1명

2. 시흥시농업기술센터 소장
3. 도시농업관련 기관·단체 임직원
4. 도시농업 및 친환경 농업에 관한 학식과 경험이 풍부한자
5. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사람

③ 위원장과 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

④ 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만 보궐위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

제5조(위원회의 기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 도시농업 활성화와 지원에 관한 계획의 수립 및 변경에 관한 사항
2. 도시텃밭지정 및 상자텃밭 등의 보급에 관한 사항
3. 도시농업의 과제 발굴 및 대안 제시에 관한 사항
4. 그 밖에 도시농업 활성화에 관한 사항

제6조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄 한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행하며, 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제7조(위원의 해촉) 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한때에는 위원을 해촉 할 수 있다.

1. 본인이 사임하고자 할 때
2. 건강 및 장기출타 등으로 직무를 수행하기 어려울 때
3. 위촉당시 추천받은 단체 등에서 그 신분을 상실한 경우

제8조(회의 등) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.

② 위원회의 회의는 상반기와 하반기로 나누어 연 2회 정례회의를 개최하고, 위원장이 필요하다고 인정할 때 소집한다.

③ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원장은 필요한 경우 전문가 등을 회의에 참석하게 하여 의견을 청취할 수 있다.

제9조(간사) ① 위원회에 위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 둔다.

② 간사는 도시농업업무 담당주무관이 된다.

제10조(위원회 수당) 위원회에 출석한 위원과 제8조제4항에 따라 위원회에 출석한 전문가 등에 대해서는 예산의 범위에서「시흥시 각종 위원회 설치 및 운영 조례」가 정하는 바에 따라 수당과 여비 등을 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 직무와 관련하여 출석한 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2025. 10. 2>

제11조(도시텃밭의 조성) 시장은 시 소유 유휴지, 공공기관의 유휴 공간, 그 밖에 소유자의 동의를 구한 토지 및 공간 등에 대하여 위원회의 심의를 거쳐 도시텃밭을 조성하고 경작활동을 지원할 수 있다.

제12조(상자텃밭의 보급 등) ① 시장은 시민들이 농작물을 손쉽게 재배할 수 있도록 다양한 형태의 상자 텃밭을 보급할 수 있다.

② 상자텃밭 참여자는 텃밭 관리를 소홀히 하거나 방치함으로써 도시 미관에 저해되지 않도록 주의를 기울여야 한다.

제13조(교육훈련) 시장은 도시농업의 발전을 위하여 농업인, 도시농업 참여자, 관계공무원에 대하여 교육훈련을 실시할 수 있다.

제14조(기술의 교류 및 홍보 등) ① 시, 농업관련 민간단체, 농업인, 도시텃밭 등의 영농인은 도시농업기술을 상호 교류하여 도시농업발전을 위하여 노력하여야 한다.

② 시장은 도시농업의 효율적인 추진을 위하여 우수사례를 발굴 홍보하여야 한다.

제15조(도시농업의 육성 및 보조금의 지원) 시장은 도시농업 활성화와 지속적인 발전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 예산의 범위에서 다음 사업을 하고자 하는 개인・단체・도시텃밭운영자 등에게 그 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

1. 도시농업의 기술개발 및 보급사업
2. 도시농업 체험활동에 관한 사업
3. 친환경 도시농업에 대한 교육 및 연수사업
4. 학습・생태체험 텃밭 조성 사업
5. 생활원예활동 보급 사업
6. 도시농업 박람회 또는 도시농업 관련 콘테스트 등 행사 지원 사업
7. 그 밖에 도시농업의 활성화를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업

제16조(준용) 보조금의 교부 등에 관해서는「시흥시 지방보조금 관리 조례」를 준용한다.〈개정 2014. 12. 12〉

제17조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 〈2014. 12. 12 조례 제1398호, 시흥시 지방보조금 관리 조례〉

제1조(시행일) 이 조례는 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 폐지)「시흥시 사회단체보조금 지원 조례」는 폐지한다.

제3조(적용례) 제20조부터 제27조까지 및 제29조의 개정규정은 이 조례 시행 전에 사회단체 보조금의 교부를 받은 자에 대하여도 적용한다.

제4조(기부·보조의 제한에 관한 적용례) 제4조제4호 단서의 개정규정은 2016회계연도에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 하는 경우부터 적용한다.

제5조(시흥시 지방보조금심의위원회 위촉직 위원 성별 할당에 관한 특례) 제6조제2항의 후단의 개정규정에도 불구하고 2017년 12월 31일까지는 특정 성이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 단계적으로 시행한다.

제6조(경과조치) 이 조례의 시행 전에 종전의 「시흥시 사회단체보조금 지원 조례」에 따라 지원된 사회단체 보조금은 이 조례에 따라 지원된 것으로 본다.

제7조(다른 조례의 개정) ① 부터 ⑤ 까지 생략

⑥ 시흥시 도시농업 활성화 지원 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조 중 "「시흥시 보조금 관리 조례」"를 "「시흥시 지방보조금 관리 조례」"로 한다.

⑦ 부터 까지 생략

부칙 〈2018. 10. 8 조례 제1744호, 시흥시 행정기구 및 정원 조례〉

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 개정) ① 부터 ⑭ 까지 생략

⑮ 시흥시 도시농업 활성화 지원 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항제2호 중 "시흥시생명농업기술센터"를 "시흥시농업기술센터"로 한다.

⑯ 및 생략

제3조 생략

부칙 〈2020. 7. 16 조례 제1939호, 시흥시 각종 위원회 구성요건 변경에 따른 시흥시 용역관리 및 운영에 관한 조례 등 일괄개정조례〉

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 조례 시행 전의 정비대상 조례에 따라 위원회 위원으로 위촉된 시흥시의원의 임기는 종전의 규정에 따른다.

부칙 <2025. 10. 2. 조례 제2528호 시흥시 각종 위원회 설치 및 운영 조례>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조 ~ 제5조 (생략)

제6조(다른 조례의 개정) (34) 시흥시 도시농업 활성화 지원 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조 중 "「시흥시 위원회실비변상조례」"를 "「시흥시 각종 위원회 설치 및 운영 조례」로 한다.